A & C

NORMATIVA

NORMATIVA · GOBIERNO CORPORATIVO

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO Y DE SOSTENIBILIDAD

para las sociedades peruanas

Publicado en El Peruano el 17 de octubre de 2026 · Separata especial

NORMA	EMISOR	PUBLICACIÓN	ESTRUCTURA
Código de Buen Gobierno Corporativo y de Sostenibilidad	Superintendencia del Mercado de Valores	17 de octubre de 2026	42 principios en 5 pilares y 4 anexos

Texto del Código según su publicación en el Diario Oficial El Peruano del 17 de octubre de 2026 (separata especial).
Documento de difusión de A&C. Para efectos legales, consulte la publicación oficial.

El Peruano
Firmado por: Editora Peru
Fecha: 17/10/2026 01:44

DIARIO OFICIAL DEL BICENTENARIO

El Peruano

FUNDADO EL 22 DE OCTUBRE DE 1825 POR EL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR

200 AÑOS

SÁBADO 17
DE OCTUBRE DE 2026

"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"

SMV
SUPERINTENDENCIA
DEL MERCADO DE VALORES

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO Y DE SOSTENIBILIDAD PARA LAS SOCIEDADES PERUANAS

NORMAS LEGALES

SEPARATA ESPECIAL

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO Y DE SOSTENIBILIDAD PARA LAS SOCIEDADES PERUANAS

INTRODUCCIÓN

El fortalecimiento del gobierno corporativo constituye, desde hace más de dos décadas, una prioridad en las agendas de desarrollo económico, inclusión financiera y sostenibilidad empresarial a nivel global. En este marco, la gobernanza corporativa no se limita a un conjunto de estructuras formales o disposiciones normativas, sino que debe reflejar de manera coherente el propósito de la organización, sus valores éticos y su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la creación de valor sostenible. Un marco sólido de gobierno corporativo no solo contribuye al cumplimiento regulatorio, sino que también es fundamental para fortalecer la reputación corporativa, atraer capital de largo plazo, gestionar adecuadamente los riesgos y asegurar la sostenibilidad de la sociedad.

En el Perú, el Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas, publicado por primera vez en 2002 y actualizado en 2013, ha desempeñado un rol relevante como herramienta orientadora para la adopción de prácticas de transparencia, control y responsabilidad empresarial, en particular en las sociedades cuyos valores mobiliarios son objeto de oferta pública. Sin embargo, en un contexto de acelerada transformación económica, tecnológica y regulatoria, la revisión y actualización de este instrumento resulta no solo pertinente, sino necesaria.

Durante la última década, el entorno de negocios ha estado caracterizado por una mayor volatilidad de los mercados, una creciente demanda por prácticas empresariales más responsables y sostenibles, y por un proceso intenso de digitalización de los modelos de negocio y de los procesos corporativos. En 2023, estas tendencias se reflejaron en tres hitos relevantes para la evolución del gobierno corporativo: la revisión de los Principios de Gobierno Corporativo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del G20, la actualización de los Lineamientos para un Código Latinoamericano de Gobierno Corporativo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la incorporación del enfoque de gobierno corporativo en la gestión y supervisión de los riesgos y oportunidades relacionados con el clima promovido por la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial.

Paralelamente, la OECD ha impulsado las directrices sobre gobierno corporativo de las Empresas Estatales, así como también las instituciones financieras de desarrollo a nivel global, tales como la IFC y la CAF, han venido actualizando sus Marcos de Desarrollo de Gobierno Corporativo, en los cuales destacan la integración explícita de los factores ambientales, sociales y de gobernanza, el fortalecimiento de las funciones y responsabilidades del Directorio, el desarrollo de sistemas internos de control y gestión más robustos y sofisticados, además de la necesidad de avanzar hacia mayores niveles de transparencia y rigor en el reporte de información no financiera.

El nuevo entorno exige que las sociedades peruanas cuenten con una gobernanza adaptativa y resiliente, capaz de anticipar riesgos emergentes, gestionar crecientes niveles de complejidad regulatoria y alinear sus estrategias empresariales con objetivos de sostenibilidad y creación de valor de largo plazo. Asimismo, resulta indispensable que dicho marco de gobernanza se alinee, en la medida de lo posible, con las buenas prácticas reconocidas a nivel internacional, particularmente en un contexto de integración bursátil con Chile y Colombia. Ello cobra especial relevancia en materias como la divulgación de información ASG, la protección de los accionistas, los deberes fiduciarios del Directorio y la integridad del mercado; sin dejar de reconocer las características estructurales y coyunturales propias del sector empresarial y del mercado de capitales nacional. El presente Código no representa una ruptura con el marco existente, sino una evolución natural e informada, sustentada en la evidencia, guiada por estándares internacionales y profundamente enraizada en las necesidades, capacidades y aspiraciones del mercado local. Su propósito es claro: consolidar un marco de gobierno corporativo moderno, inclusivo y orientado a la sostenibilidad, que contribuya al fortalecimiento del tejido empresarial peruano y a su integración en los mercados globales.

Como resultado de este proceso de análisis, se plantea la actualización del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas, recogiendo los elementos que han demostrado ser efectivos, incorporando las mejores prácticas de los mercados más desarrollados, la experiencia adquirida por las sociedades peruanas y sus grupos de interés en los últimos años, así como la evolución de principios y recomendaciones internacionales de la última década, bajo un enfoque de razonabilidad, proporcionalidad y adaptabilidad.

Este nuevo Código ha sido elaborado mediante un proceso técnico, participativo y transparente, que ha contado con la colaboración de diversas instituciones públicas, privadas y de cooperación internacional. El diálogo abierto con empresas, financiadores, inversionistas, gremios, expertos y reguladores respalda su legitimidad y refuerza su carácter de herramienta práctica y consensuada para promover el buen gobierno corporativo y la sostenibilidad en el mercado peruano.

Finalmente, considerando que el Código refleja estándares internacionales en constante evolución y busca su adecuada adaptación a la realidad, y compromisos de desarrollo del país, éste se concibe como un instrumento dinámico y perfectible. En tal sentido, el Código se encuentra sujeto a futuras revisiones que incorporen cambios regulatorios, tecnológicos, digitales, ambientales, sociales y de gobernanza, así como cualquier otro factor que impacte al entorno empresarial.

ALCANCE

El gobierno corporativo y la sostenibilidad se sustentan en un ecosistema amplio y diverso de instrumentos, tanto de alcance nacional como internacional. Estos incluyen, sin carácter limitativo, normas legales y reglamentarias, mecanismos de autorregulación y adopción voluntaria de buenas prácticas, estatutos sociales, reglamentos internos, acuerdos de accionistas, políticas corporativas, códigos y lineamientos de conducta, marcos de gestión, matrices de riesgo y otros

instrumentos organizacionales. En conjunto, estos elementos conforman la arquitectura institucional que orienta la toma de decisiones, la gestión responsable y la creación de valor sostenible en las organizaciones.

En este contexto, el Código de Buen Gobierno Corporativo y Sostenibilidad tiene como finalidad promover una cultura de gobernanza ética, transparente y responsable que contribuya de manera efectiva a la sostenibilidad, competitividad y resiliencia de las sociedades peruanas. Sus principios buscan fortalecer la confianza de inversionistas, acreedores y demás grupos de interés, así como facilitar el acceso al financiamiento, impulsar la innovación organizacional y fomentar el desarrollo empresarial a largo plazo.

Los principios contenidos en el Código son de adhesión voluntaria y se fundamentan en el principio de autorregulación informada, manteniendo la lógica del modelo "cumplir o explicar" (comply or explain), ampliamente aceptado en la región y en los mercados de capitales más desarrollados. Este enfoque, que ha acompañado al Código peruano desde su primera versión, reconoce que no todos los principios pueden ser exigidos de forma uniforme a todas las empresas; sin embargo, promueve la transparencia y la rendición de cuentas al requerir que las desviaciones con respecto a los principios deben ser justificadas.

Así, si bien el Código recoge principalmente estándares internacionales de buenas prácticas de gobierno corporativo y sostenibilidad aplicables a empresas cuyos valores son objeto de oferta pública, ha sido diseñado para que pueda ser aplicable a sociedades de distinta naturaleza, tamaño y grado de desarrollo, promoviendo un enfoque de proporcionalidad y flexibilidad. En ese sentido, el Código permite que cada organización adapte sus prácticas de gobierno corporativo y sostenibilidad en función de su contexto específico, su estructura organizacional, su modelo de negocio y su nivel de madurez. Este enfoque resulta especialmente relevante para startups, empresas familiares y otras organizaciones que, por sus características, requieran una implementación progresiva y escalonada de los principios aquí contenidos.

Este Código constituye una guía de referencia, orientada a facilitar la adopción progresiva de buenas prácticas de gobierno corporativo y sostenibilidad, sin imponer un modelo único. Su aplicación debe considerar un adecuado equilibrio entre los beneficios esperados y los costos de su implementación, promoviendo soluciones razonables, eficientes y alineadas con la realidad de cada empresa.

El Código se estructura en 42 principios agrupados en cinco pilares fundamentales:

- Pilar I: Los accionistas.
- Pilar II: El Directorio y la Alta Gerencia.
- Pilar III: Sostenibilidad.
- Pilar IV: Riesgo y cumplimiento.
- Pilar V: Transparencia de la información.

Asimismo, incluye cuatro Anexos de principios complementarios, dirigidos a realidades empresariales específicas:

- Anexo A: Empresas del Estado (EPE).
- Anexo B: Empresas familiares.
- Anexo C: Grupos Económicos.
- Anexo D: Startups.

Estos anexos no constituyen códigos especializados ni integrales para tales tipos de empresas, sino que recogen consideraciones adicionales que deben ser evaluadas a la luz de sus características y condiciones particulares.

PILAR I:

LOS ACCIONISTAS

Principio 1: Paridad de trato

La sociedad brinda un trato igualitario a todos los accionistas, incluyendo a los minoritarios, considerando las diferencias que puedan derivarse de la existencia de distintas clases de acciones, asegurando el respeto de sus derechos mediante la implementación de mecanismos efectivos de prevención y reparación. En caso existan distintas clases de acciones, la sociedad divulga de manera clara y accesible los derechos, restricciones y condiciones de cada clase.

En ningún caso, la sociedad entrega información privilegiada a un grupo de accionistas en detrimento del resto.

La sociedad no promueve la existencia de clases de acciones sin derecho a voto. Cuando existan valores con derechos patrimoniales distintos de las acciones ordinarias, la sociedad promueve y ejecuta una política de redención o canje voluntario de dichos valores por acciones ordinarias.

Principio 2: Participación de los accionistas

Los accionistas tienen derecho a participar y votar en las Juntas Generales de Accionistas. En ese sentido, la sociedad implementa mecanismos adecuados para permitir la participación efectiva de los accionistas en la Junta General de Accionistas, incluyendo la posibilidad de asistencia remota, emisión de voto a distancia, uso de poderes de representación y traducción simultánea, cuando sea necesario.

Los accionistas tienen derecho al registro oportuno de sus acciones. La sociedad establece claramente en sus documentos societarios el método y el responsable del registro de los derechos de propiedad accionaria, velando en particular porque la matrícula de acciones sea administrada de forma segura y confiable, y se mantenga permanentemente actualizada.

Principio 3: No dilución en la participación en el capital social

La sociedad no promueve acuerdos que impliquen la dilución injustificada de la participación de los accionistas.

Las propuestas del Directorio referidas a operaciones corporativas que puedan afectar el derecho de no dilución de los accionistas (p. ej. fusiones, escisiones, aumentos y reducción de capital, entre otras), son explicadas previamente por dicho órgano en un informe detallado que cuenta con la opinión independiente de un asesor externo de reconocida solvencia profesional nombrado por el Directorio, preferentemente con el voto favorable de los directores independientes. Los directores informan, de forma clara, la aceptación total o parcial del referido informe detallado y sustentan, de ser el caso, las razones de su disconformidad. Los informes son puestos a disposición de los accionistas oportunamente.

Principio 4: Información y comunicación a los accionistas

Los accionistas tienen derecho a recibir información confiable, clara, veraz, suficiente y oportuna, que les permita velar adecuadamente por sus derechos, o requerirla para tales fines; así como a contar con mecanismos de acceso permanente para expresar su opinión sobre el desarrollo de la sociedad.

La sociedad adopta las medidas necesarias para garantizar una adecuada atención a los requerimientos de información de los accionistas, estableciendo los responsables y medios a través de los cuales brinda y absuelve oportunamente dichos requerimientos de información.

Los medios utilizados por la sociedad para la comunicación con sus accionistas son de fácil acceso, tales como páginas web corporativas, buzones de correo electrónico, boletines informativos, redes sociales, oficinas de relación con inversionistas, reuniones informativas presenciales y/o virtuales, entre otros y se procurará que la información se encuentre en inglés y español.

Principio 5: Participación en dividendos de la sociedad

Los accionistas tienen derecho a recibir las utilidades, según la clase de las acciones que posean, conforme a los mecanismos establecidos en el estatuto y la ley.

La sociedad cuenta con una política de dividendos aprobada por la Junta General de Accionistas, que establece los criterios de distribución de utilidades. La política de dividendos se difunde entre los accionistas, utilizando, entre otros medios, su página web corporativa y se encuentra sujeta a evaluaciones periódicas para verificar su cumplimiento.

En caso de existir distintas clases de acciones, la política de dividendos señala de manera clara y accesible la diferencia en el cálculo, oportunidad de pago, tratamiento y derechos relacionados a la distribución de utilidades a favor de cada clase.

Principio 6: Cambio o toma de control

La sociedad mantiene políticas o acuerdos de no adopción de mecanismos anti-absorción o control, tales como:

a. Limitaciones a la votación de los accionistas.
b. Requisitos de nacionalidad para ser accionista o director.
c. Cláusulas de blindaje de los altos directivos, que no hayan sido aprobadas por la Junta General de Accionistas.

En los casos de ofertas públicas de adquisición (OPA) de acciones de la sociedad, esta mantiene políticas que reconocen y posibilitan que los accionistas participen en la prima que se pague por adquirir el control de la sociedad.

La sociedad mantiene una política de información que asegura la igualdad de derechos para todos los accionistas durante la ejecución de operaciones de absorción, toma de control y en los casos de OPAs.

La sociedad promueve la adopción de pactos de acompañamiento en sus instrumentos societarios, para facilitar el derecho de los accionistas no controladores a participar en la venta de las acciones del accionista controlador (tag along), así como para permitir la venta integral de las acciones a un tercero (drag along), bajo las mismas condiciones que el accionista vendedor.

Principio 7: Arbitraje para solución de controversias

La sociedad somete a arbitraje de derecho cualquier disputa entre accionistas, o entre accionistas y el Directorio; así como la impugnación de acuerdos de Junta General de Accionistas y de Directorio por parte de los accionistas de la sociedad.

El estatuto de la sociedad incluye una cláusula que facilita que un tercero independiente resuelva las controversias, salvo el caso de reserva legal expresa ante la justicia ordinaria. La sociedad promueve que el arbitraje sea conducido bajo las reglas de una cámara de arbitraje de reconocido prestigio. Asimismo, la sociedad establece mecanismos para evitar o mitigar posibles situaciones de abuso de los accionistas controladores contra los accionistas minoritarios.

La sociedad incluye en el convenio arbitral la necesidad de someter cualquier disputa a un proceso de mediación, como requisito previo al inicio del proceso arbitral.

Principio 8: Funciones y competencias de la Junta General de Accionistas

El estatuto de la sociedad reconoce a la Junta General de Accionistas como el órgano supremo de la sociedad, y establece sus funciones y competencias en el gobierno de la sociedad y en el control de los administradores, en el marco de las normas vigentes.

La Junta General de Accionistas tiene como funciones exclusivas e indelegables, entre otras, la aprobación de los estados financieros, la aprobación de la gestión del Directorio, la aprobación de la política de dividendos, el nombramiento de los miembros del Directorio y la aprobación de su política de retribución.

Principio 9: Reglamento de la Junta General de Accionistas

El Reglamento de la Junta General de Accionistas de la sociedad establece, entre otros, las condiciones y procedimientos relacionados con la participación y el ejercicio de los derechos de los accionistas. Regula las funciones específicas y la operatividad de la Junta General de Accionistas, las reglas para alcanzar el quórum y las reglas y situaciones que requieren de un quórum calificado, así como la oportunidad y circunstancias en las que los miembros del Directorio, los representantes de la Alta Gerencia o especialistas externos pueden participar de la Junta General de Accionistas.

El Reglamento de la Junta General de Accionistas tiene carácter vinculante y su incumplimiento conlleva responsabilidad.

Principio 10: Mecanismos de convocatoria de Junta General de Accionistas

La sociedad establece mecanismos adecuados y efectivos para una convocatoria oportuna de la Junta General de Accionistas incluyendo, entre otros, los comunicados o avisos públicos, correos electrónicos, anuncios en la página web corporativa y/o redes sociales y, cuando sea posible, comunicaciones individualizadas.

Con el aviso de convocatoria se da a conocer los puntos de agenda, la modalidad de la sesión (presencial, virtual o híbrida), el lugar y hora de celebración de la Junta General de Accionistas, así como la forma y el lugar en que se pone a disposición de los accionistas toda información relativa a los puntos de agenda y las propuestas de los acuerdos que se plantean adoptar, para su fácil acceso.

Las sesiones de la Junta General de Accionistas pueden desarrollarse a través de medios electrónicos o digitales que garanticen la identificación de los participantes y aseguren una comunicación fluida y segura durante su desarrollo. Asimismo, dichas sesiones se deben realizar preferentemente dentro del horario ordinario de labores de la empresa y, de ser posible, en un horario que permita participar a los accionistas que se encuentran en el extranjero, en caso los hubiera.

Principio 11: Propuestas de puntos de agenda

La sociedad establece en el Reglamento de la Junta General de Accionistas mecanismos de fácil acceso que permiten a los accionistas ejercer su derecho de formular propuestas de puntos de agenda para discutir en la Junta General de Accionistas, así como el plazo, condiciones y procedimiento para aceptar o denegar tales propuestas.

Las propuestas que formulen los accionistas deben ser claras y precisas para que puedan ser evaluadas. En caso dichas propuestas sean denegadas, se informa oportunamente a los accionistas que las propusieron el sustento de tal denegatoria.

Para el desarrollo de los puntos de agenda, los accionistas pueden solicitar informes adicionales o aclaraciones, o la participación de miembros de la sociedad para informar respecto a algún asunto relevante de la agenda.

Principio 12: Procedimientos para el ejercicio del voto

La sociedad establece procedimientos accesibles, simples y seguros para que los accionistas ejerzan su derecho al voto, incluyendo el voto a distancia. En este último caso, la sociedad habilita los mecanismos que permiten la validación de la identidad de los accionistas para su ejercicio del voto, mediante medios seguros, electrónicos, digitales o postales.

Los documentos societarios especifican con claridad que los accionistas pueden votar separadamente aquellos asuntos que sean sustancialmente independientes, de tal forma que puedan ejercer de manera separada sus preferencias de votos, en particular, en el nombramiento o la ratificación de los directores, el voto individual por cada uno de ellos y, en la modificación de los estatutos, por cada artículo o grupo de artículos que sean sustancialmente independientes.

La sociedad permite, a quienes actúan por cuenta de varios accionistas, emitir votos diferenciados por cada accionista, de manera que cumplan con las instrucciones de cada representado.

Principio 13: Delegación del voto

La sociedad no limita el derecho de los accionistas a delegar su voto. Para tal fin, la sociedad cuenta con procedimientos en los que se detallan las condiciones, los medios y las formalidades a cumplir en las situaciones de delegación de voto y pone a disposición de los accionistas un modelo de documento de representación. En dicho documento se incluyen los datos de los representantes, los temas para los que el accionista delega su voto y, de ser el caso, el sentido de su voto para cada una de las propuestas.

La sociedad facilita la presentación de instrucciones para el ejercicio del voto por medio electrónico o digital, mediante buzones de correo o formatos electrónicos, y establece mecanismos de validación de la identidad de los accionistas delegantes, de ser necesario.

En caso de que el representante a quien el accionista delega su voto tenga una situación de conflicto de interés con uno o más puntos de la agenda, lo advierte oportunamente al accionista, a fin de que éste pueda nombrar a un representante distinto, de no ser posible, se abstiene.

La sociedad establece límites para la delegación de votos cuando se trata de miembros del Directorio o de la Alta Gerencia. Cuando la delegación es efectuada a un miembro del Directorio o de la Alta Gerencia, el accionista deja claramente establecido el sentido de su voto para cada una de las propuestas.

Principio 14: Registro y seguimiento de acuerdos de Junta General de Accionistas

La sociedad registra los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas de manera fidedigna y completa en actas que cumplen con los requisitos legales y estatutarios, incluyendo el contenido íntegro de las resoluciones tomadas y un resumen objetivo de las principales materias discutidas, asimismo, garantiza a los accionistas el acceso oportuno y equitativo a dichas actas, preferentemente a través de medios electrónicos o digitales de fácil acceso, y divulga los acuerdos relevantes a través de su página web institucional, debiendo en todo momento cautelar la información confidencial de los asistentes a la Junta General de Accionistas.

La sociedad, a través de un área o funcionario responsable, realiza el seguimiento de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas y emite reportes periódicos de cumplimiento al Directorio, los mismos que se encuentran a disposición de los accionistas, preferentemente a través de medios electrónicos o digitales de fácil y permanente acceso.

Principio 15: Participación de los inversionistas institucionales

La sociedad puede contar en su estructura accionaria con inversionistas institucionales, a los que brinda facilidades para que ejerzan sus derechos y cumplan sus deberes como accionistas de forma diligente, informada, activa y transparente, actuando en todo momento a favor de sus beneficiarios finales y en armonía con el interés de la sociedad.

De contar con inversionistas institucionales, la sociedad promueve que éstos:

a. Cuenten con políticas de inversión y de ejercicio de sus derechos políticos claros, formales y públicos, que definan los criterios, procesos y responsabilidades aplicables, e incorporen consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza, coherentes con sus objetivos fiduciarios y de largo plazo.
b. Ejerzan de manera activa y responsable sus derechos como accionistas, participando en las Juntas Generales de Accionistas y, cuando corresponda, en otros mecanismos de diálogo y supervisión, fomentando prácticas de buen gobierno corporativo, sostenibilidad y una adecuada gestión de riesgos.
c. Revelen de forma periódica, oportuna y compresible a sus beneficiarios finales y, cuando resulte pertinente al mercado, información sobre la manera en que ejercen sus derechos de voto y cómo dichas decisiones se alinean con sus políticas declaradas.
d. Identifiquen, prevengan y gestionen adecuadamente los conflictos de interés que puedan surgir en el ejercicio de sus derechos como accionistas y, cuando estos sean inevitables, gestionarlos de manera transparente, documentada y priorizando el interés de los beneficiarios finales.
e. Colaborar de manera responsable con otros inversionistas y partes interesadas, cuando ello sea apropiado y observando la normativa aplicable, con el objetivo de promover mejoras en el gobierno corporativo, la transparencia, la sostenibilidad y el desempeño de la sociedad, evitando prácticas que puedan afectar la competencia o el correcto funcionamiento del mercado.

PILAR II:

EL DIRECTORIO Y LA ALTA GERENCIA

Principio 16: Conformación del Directorio

La sociedad cuenta con un Directorio compuesto por un número de miembros suficiente para su desempeño eficaz y participativo. Su composición facilita la conformación de los comités que resulten necesarios, asegurando que los comités, cuya naturaleza lo amerite, estén integrados, en su mayoría, por directores independientes. En el estatuto se

establece el número mínimo y máximo de directores, la duración del cargo y el procedimiento de remoción y vacancia de directores.

El Directorio está conformado por personas con diferentes especialidades y competencias, experiencia profesional, formación académica y capacidades complementarias. Sus integrantes son elegidos de acuerdo con las necesidades identificadas en las evaluaciones periódicas del Directorio, observando criterios de diversidad, como son, entre otros, género, edad, origen cultural, procedencia geográfica y trayectorias profesionales diversas, que en su conjunto fortalezcan la visión estratégica y la toma de decisiones del Directorio.

Los directores gozan de prestigio, altos estándares éticos, independencia económica, disponibilidad suficiente, lo que supone evaluar sus compromisos previos, así como su participación en otros directorios y comités y otras cualidades relevantes para la sociedad, de manera que haya pluralidad de enfoques y opiniones.

La sociedad divulga información sobre la trayectoria profesional de cada integrante del Directorio, incluyendo su condición de independiente o no, su contribución a la diversidad de dicho órgano, los comités de los que forma parte dentro de la sociedad y su participación en otros directorios. Esta información se pone a disposición de los accionistas e inversionistas con la debida anticipación, a fin de que puedan adoptar decisiones informadas.

La sociedad no designa directores suplentes o alternos.

Principio 17: Funciones del Directorio

El Directorio es un órgano de gobierno y administración de la sociedad cuyas funciones son aprobar y dirigir la estrategia corporativa de la sociedad; establecer objetivos de gestión, metas y planes de acción, incluidos los presupuestos anuales y los planes de negocios y de sostenibilidad; convocar a la Junta General de Accionistas y establecer la agenda; controlar y supervisar la gestión de la sociedad; aprobar los criterios de retribución y evaluación de la Alta Gerencia; aprobar las políticas y los procedimientos para la gestión de riesgos, incluidos los no financieros (Ambientales y Sociales), de crisis, de conflictos de interés, de inversiones y/o desinversiones y de disposición de activos; aprobar las estrategias de relacionamiento y comunicación con los distintos grupos de interés de la empresa, entre otros.

Asimismo, corresponde al Directorio velar por el cumplimiento de las prácticas de buen gobierno corporativo de la sociedad y aprobar las políticas y medidas necesarias para garantizar su adecuada aplicación. El Directorio también es responsable de establecer el propósito de la sociedad y de definir las estrategias y políticas de sostenibilidad, asegurando su incorporación transversal en la gestión y desarrollo de la sociedad.

El Directorio, en el marco de sus facultades para proponer a la Junta General de Accionistas el nombramiento de directores, vela por el cumplimiento de los procedimientos establecidos para tales efectos.

Principio 18: Deberes y derechos de los miembros del Directorio

El Directorio, como órgano de gobierno y administración de la sociedad, debe actuar con unidad de criterio. Los directores ejercen sus funciones con independencia de opinión, asimismo, deben llevar a cabo sus labores con buena fe, elevados estándares de ética, cuidado y reserva debidos, actuando siempre con diligencia y lealtad en interés de la sociedad, sus accionistas y demás partes interesadas relevantes.

Los directores deben comunicar oportunamente al Directorio y a la Junta General de Accionistas, de ser el caso, las situaciones de potencial conflicto de interés, y se abstienen de votar o participar en cuestiones que podrían significarle uno. El Directorio es responsable de realizar el seguimiento y control de los posibles conflictos de interés que surjan en su interior.

Para el ejercicio de sus funciones los directores tienen derecho a solicitar al Directorio el apoyo o aporte de expertos, a participar en programas de inducción sobre sus facultades y responsabilidades, a ser informados oportunamente sobre la estructura organizativa de la sociedad, así como a percibir una retribución por la labor efectuada.

Principio 19: Reglamento de Directorio

La sociedad cuenta con un Reglamento del Directorio que contiene las políticas y procedimientos para su funcionamiento, su estructura organizativa, así como las funciones y responsabilidades del presidente del Directorio. Tiene carácter vinculante y su incumplimiento conlleva responsabilidad.

El Reglamento de Directorio también incluye los procedimientos y criterios formales, objetivos y transparentes para la identificación, evaluación y nominación de candidatos, los casos de vacancia y cese, así como la sucesión de los directores. Asimismo, fija los criterios que deben cumplir sus directores independientes para ser calificados como tales, en adición a los establecidos en la normativa aplicable.

Por otro lado, dicho Reglamento establece que el Comité de Nombramientos y Retribuciones se encarga de nominar a los candidatos a miembros del Directorio que son propuestos a la Junta General de Accionistas, teniendo en cuenta las necesidades de la sociedad conforme a la evaluación del Directorio para su aprobación y nombramiento.

Principio 20: Directores independientes

La sociedad promueve que al menos un tercio del Directorio esté constituido por directores independientes. Los directores independientes son aquellos seleccionados por su trayectoria profesional, ética, honorabilidad, suficiencia e

independencia económica y desvinculación con la sociedad, sus accionistas o directivos y el grupo económico al que pertenece la sociedad, de ser el caso, con el fin de ejercer un juicio objetivo e imparcial en la toma de decisiones en interés de la sociedad.

El director independiente propuesto declara su condición de independiente ante la sociedad, sus accionistas, directivos y grupos de interés. La declaración de independencia es confirmada periódicamente, y el director informa a la sociedad cualquier circunstancia que pueda comprometerla, así como los mecanismos de salvaguarda de su independencia, de ser el caso.

Del mismo modo, el Directorio declara que el candidato es independiente, no solo sobre la base de sus declaraciones sino de las indagaciones que ha realizado.

Principio 21: Funcionamiento del Directorio

El Directorio cuenta con un plan anual de trabajo que le permite ejercer eficientemente sus funciones y organizar su agenda. El número y la programación de las sesiones ordinarias permiten ejecutar adecuadamente dicho plan de trabajo y efectuar el debido seguimiento del desempeño de la sociedad en sus aspectos relevantes.

El Directorio promueve reuniones periódicas entre sus directores independientes, sin la participación de la Alta Gerencia ni directores que ejercen funciones ejecutivas, con el fin de fortalecer la independencia de criterio, evaluar el desempeño de la Alta Gerencia y facilitar un debate abierto sobre asuntos estratégicos y de supervisión.

La sociedad brinda a sus directores los canales y procedimientos necesarios para que puedan participar eficazmente en las sesiones de Directorio, inclusive de manera no presencial. El presidente del Directorio vela porque los directores reciban información confiable, clara, veraz, suficiente y oportuna, previamente a las sesiones.

La sociedad asigna al Directorio un presupuesto que permite la eventual contratación de asesores externos, cuando resulte necesario, para el desempeño de las funciones de los comités que conforma.

Principio 22: Evaluación del Directorio

El Directorio evalúa regularmente y de manera objetiva, al menos una vez al año, su desempeño como órgano colegiado, el de cada uno de sus miembros y el de sus comités, siendo recomendable que en dicha evaluación se alterne la metodología de la autoevaluación y la evaluación realizada y/o supervisada por asesores externos independientes, procurando que estas últimas se efectúen al menos cada dos años. Asimismo, la Alta Gerencia puede aportar su visión sobre el desempeño del Directorio y áreas de mejora. Los resultados deben traducirse en un plan de acción, con responsables, cronograma y con mecanismos de seguimiento interno a cargo del Directorio, además de ser tenidos en cuenta por el Comité de Nombramientos y Retribuciones para la nominación de candidatos a integrar el directorio conforme lo establezca el Reglamento del Directorio.

Principio 23: Comités del Directorio

El Directorio conforma comités para el análisis de aquellos aspectos más relevantes del desempeño de la sociedad, tales como auditoría, riesgos y cumplimiento, gobierno corporativo, nombramientos y retribuciones, gobierno de datos y ciberseguridad, sostenibilidad, entre otros. Los comités son presididos por directores independientes y están integrados por directores idóneos al propósito del respectivo comité. El Directorio aprueba los reglamentos que rigen a cada uno de los comités que constituye.

El Directorio cuenta como mínimo con un Comité de Auditoría y un Comité de Nombramientos y Retribuciones.

En el caso del Comité de Auditoría la mayoría de sus miembros son directores independientes y entre sus funciones comprende: supervisar la revelación de información financiera y la evaluación de la efectividad de los controles internos; supervisar la atención de las recomendaciones de la auditoría externa e interna; y evaluar periódicamente la independencia, calidad y suficiencia de recursos para el cumplimiento de la función.

Asimismo, la sociedad divulga información sobre los requisitos y las competencias técnicas de los miembros del Comité de Auditoría, así como sobre las capacitaciones especializadas que se les brindan para el adecuado desempeño de sus funciones.

Principio 24: Operaciones con partes vinculadas

La sociedad, a través de su Directorio, establece políticas y procedimientos para la valoración, aprobación y revelación de las operaciones entre la sociedad y partes vinculadas, incluyendo las operaciones intragrupo, así como para conocer las relaciones comerciales o personales, directas o indirectas, que los directores mantienen entre ellos, con la sociedad, con sus proveedores o clientes, y otros grupos de interés.

En el caso de operaciones de especial relevancia o de complejidad, se debe considerar la intervención de asesores externos independientes para su valoración.

Principio 25: Funciones de la Alta Gerencia

La sociedad cuenta con una política de delimitación de funciones donde se evidencie claramente la separación de competencias de la administración o gobierno ejercido por el Directorio y la gestión ordinaria a cargo de la Alta Gerencia bajo el liderazgo del Gerente General.

La Alta Gerencia cuenta con autonomía suficiente para el desarrollo de sus funciones, dentro del marco de políticas y lineamientos definidos por el Directorio y bajo su control. La Alta Gerencia actúa según los mismos principios de diligencia, lealtad y reserva que mantiene el Directorio, y comunica oportunamente cualquier situación de potencial conflicto de interés al Directorio.

Los cargos de Gerente General y presidente del Directorio recaen en diferentes personas. La designación de los cargos de Alta Gerencia observa los principios de competencia, idoneidad para el cargo, responsabilidad, diversidad y equidad.

La Gerencia General es responsable del sistema de gestión de riesgos, de las políticas de gobierno de datos y ciberseguridad, así como de cumplir y hacer cumplir la política de entrega de información oportuna al Directorio y a sus directores para que estos adopten decisiones debidamente informadas y se mantengan al tanto de los principales hechos que atañen a la sociedad. Asimismo, es responsable de desarrollar una cultura organizacional bajo criterios de ética y sostenibilidad empresarial.

El Directorio evalúa, con periodicidad anual, el desempeño de la Gerencia General, quien a su vez lo hace respecto a los demás miembros de la Alta Gerencia, en función de estándares bien definidos.

Principio 26: Retribuciones del Directorio y la Alta Gerencia

La sociedad divulga información confiable, clara, veraz, suficiente y oportuna sobre la política de retribuciones aplicables al Directorio y a la Alta Gerencia; incluyendo sus criterios, componentes fijos y variables y su alineamiento con el desempeño, la creación de valor sostenible y el cumplimiento de metas trazadas, considerando los riesgos asumidos por la sociedad.

La retribución de los directores y la Alta Gerencia es aprobada por la Junta General de Accionistas a propuesta del Comité de Nombramientos y Retribuciones del Directorio.

La información sobre retribuciones se divulga de modo tal que permita a los accionistas y demás partes interesadas evaluar su razonabilidad y coherencia respecto a la política de retribuciones, la cual debe revisarse periódicamente para verificar que contribuye adecuadamente a la creación y protección de valor sostenible de la sociedad en el largo plazo.

Principio 27: Secretario Corporativo

La sociedad cuenta con un Secretario Corporativo, designado por el Directorio, quien vela por el adecuado funcionamiento de los órganos de gobierno de la sociedad, contribuyendo a su funcionamiento eficaz, transparente y conforme al marco legal y normativo aplicable. Son funciones esenciales del secretario corporativo:

a. Asistir al Directorio y a la Junta General de Accionistas en la organización de sus sesiones, asegurando el cumplimiento de las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias aplicables.
b. Custodiar y certificar la integridad de las actas, acuerdos y demás registros corporativos, garantizando su disponibilidad oportuna para los accionistas y demás partes interesadas autorizadas.
c. Facilitar el flujo de información entre el Directorio, la Alta Gerencia y los accionistas, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas.
d. Asesorar al Directorio en materia de buen gobierno corporativo, velando por la observancia de los principios de responsabilidad, equidad, transparencia y sostenibilidad.

El secretario corporativo responde ante el Directorio en el ejercicio de sus funciones, manteniendo independencia funcional y debida diligencia. Las funciones y responsabilidades del secretario corporativo se formalizan en un Reglamento específico, aprobado por el Directorio, el que también establece los criterios para su evaluación periódica, la cual se realiza en la misma oportunidad que la evaluación del Directorio, garantizando la alineación de objetivos y el fortalecimiento del gobierno corporativo.

PILAR III:

SOSTENIBILIDAD

Principio 28: Visión estratégica de sostenibilidad

La sociedad cuenta con una visión estratégica de sostenibilidad en la toma de decisiones de creación de valor en el largo plazo, para ello considera: i) el propósito corporativo, ii) el desempeño financiero y iii) los impactos ambientales, sociales y de gobernanza de la sociedad, así como los riesgos y oportunidades de sostenibilidad que puedan tener efectos materiales sobre su acceso a financiamiento, desempeño y valor a largo plazo. Asimismo, considera otros factores que pueden afectar la continuidad, reputación y resiliencia, tales como la cultura ética y un diálogo efectivo e inclusivo con los grupos de interés.

La sociedad promueve que el Directorio cuente con un comité especializado, o un comité con participación de directores con conocimiento y experiencia en sostenibilidad, al que le asigna funciones que le permita supervisar el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad y facilite la integración con las decisiones estratégicas y operativas de

la empresa, tales como las decisiones de inversión, la asignación de capital, el desarrollo de productos o servicios, el relacionamiento con grupos de interés y la gestión de la cadena de valor.

Principio 29: Gobernanza de la sostenibilidad

El Directorio establece y lidera la estrategia corporativa en materia de sostenibilidad, asegurando que los riesgos, oportunidades e impactos materiales de naturaleza ambiental, sociales y de gobernanza sean incorporados en la estrategia, el modelo de negocio y el proceso de toma de decisiones, incluyendo aquellos asociados al cambio climático, la conducta empresarial y la relación con los grupos de interés. Para ello, vela por su incorporación en el sistema integral de gestión de riesgos, los controles internos, la planificación corporativa y en los reportes al Directorio.

El Directorio evalúa periódicamente la resiliencia financiera frente a riesgos y oportunidades materiales relacionados con la sostenibilidad, el cumplimiento de los marcos regulatorios aplicables y la alineación con el propósito corporativo, estableciendo métricas e indicadores relevantes, asigna responsabilidades claras y promueve la divulgación transparente de los resultados. Cuando corresponda, esta evaluación considera escenarios de corto, mediano y largo plazo, incluyendo riesgos físicos y de transición asociados al cambio climático.

La Alta Gerencia debe contar con las capacidades necesarias para alinear la gestión operativa con los objetivos de largo plazo, las políticas internas y los estándares de sostenibilidad aprobados por el Directorio, fomentando una cultura organizacional de corresponsabilidad, innovación y resiliencia.

La sociedad designa un responsable o instancia encargada de coordinar la gestión de sostenibilidad y asesorar al Directorio y a la Alta Gerencia.

Asimismo, la sociedad promueve la participación de su personal en el diseño y ejecución de la estrategia corporativa en materia de sostenibilidad, creando espacios de diálogo estructurado y programas de liderazgo que refuercen el sentido de corresponsabilidad en la transición sostenible.

Principio 30: Relación responsable con grupos de interés y cadena de valor

La sociedad implementa un proceso formal, sistemático y periódico de identificación y mapeo de sus grupos de interés, incluyendo trabajadores directos y contratados, clientes, proveedores, acreedores, inversionistas, comunidades potencial o efectivamente afectadas, organizaciones de la sociedad civil - nacionales e internacionales - y otros actores relevantes a lo largo de su cadena de valor. Este mapeo es actualizado en función de cambios en el entorno, en las operaciones o en el perfil de riesgos de la sociedad, y es liderado por el Directorio, integrándose en la estrategia corporativa y en la definición de objetivos del negocio.

Sobre esta base, la sociedad adopta una política de relacionamiento con grupos de interés, sustentada en un análisis de materialidad que permite identificar, evaluar y priorizar los asuntos más relevantes para la organización y sus grupos de interés. Dicha política establece procedimientos de consulta y divulgación iterativa, transparente e inclusiva, con enfoques diferenciados según las características y niveles de riesgo de cada grupo. La política es consistente con el código de conducta de la sociedad, la gestión de riesgos y las expectativas de los grupos de interés sobre la toma de decisiones.

La sociedad establece y mantiene mecanismos accesibles, eficaces y seguros para la recepción, atención y resolución de consultas, quejas, reclamos y denuncias, incluyendo mecanismos de remediación, cuando corresponda. Estos mecanismos están disponibles para los trabajadores y demás grupos de interés relevantes, incluyendo comunidades afectadas por las actividades, productos o servicios de la sociedad.

El Directorio recibe información periódica sobre las actividades de los citados mecanismos y la efectividad de las acciones adoptadas.

Asimismo, la sociedad promueve una conducta empresarial responsable a lo largo de su cadena de valor, incorporando estándares internacionales de desempeño en materia de integridad, derechos humanos y sostenibilidad, mediante la implementación de códigos de ética, cláusulas contractuales de integridad y mecanismos de monitoreo y evaluación de buenas prácticas.

Principio 31: Resiliencia ante la crisis

La sociedad cuenta con políticas e instrumentos internos de acción, seguimiento y control integrados a la gestión de riesgos que aseguran la resiliencia financiera, continuidad operativa y adaptación a condiciones de alta incertidumbre ante los riesgos y oportunidades generados en escenarios de crisis, considerando escenarios de baja probabilidad y alto impacto, que incluyen crisis climáticas, sociales, sanitarias, operativas, tecnológicas, reputacionales o de mercado que puedan afectar la continuidad del negocio.

El Directorio supervisa la efectividad de estas políticas e instrumentos y promueve el aprendizaje organizacional tras eventos de crisis. Asimismo, evalúa que las lecciones aprendidas se incorporen en la estrategia, el sistema de gestión de riesgos, los planes de continuidad y los procesos de comunicación con inversionistas y otros grupos de interés relevantes.

Principio 32: Monitoreo Estratégico de la sostenibilidad

La sociedad cuenta con indicadores cuantitativos y cualitativos de seguimiento del desempeño, alineados con su visión y estrategia corporativa de sostenibilidad, así como con los objetivos financieros y regulatorios que respalden la

toma de decisiones informadas. Dichos indicadores consideran los asuntos materiales de sostenibilidad, cuentan con metas o umbrales de seguimiento cuando corresponda, responsables definidos, periodicidad de revisión y mecanismos de reporte interno al Directorio.

La sociedad promueve que el Directorio evalúe periódicamente el cumplimiento de compromisos en materia de sostenibilidad, considerando los indicadores antes mencionados. Como resultado de dicha evaluación, el Directorio puede disponer medidas correctivas, actualizar prioridades estratégicas y fortalecer la integración de la sostenibilidad en la estrategia, la gestión de riesgos y los controles internos de la sociedad.

PILAR IV:

RIESGO Y CUMPLIMIENTO

Principio 33: Sistema de gestión integral de riesgos

La sociedad cuenta con un Sistema de Gestión Integral de Riesgos, aprobado por su Directorio, compuesto por políticas, metodologías y procedimientos que permiten la identificación, evaluación, tratamiento, monitoreo y comunicación de riesgos internos y externos para proteger los objetivos corporativos y valor de la sociedad en el largo plazo, incluyendo aquellos riesgos en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

La sociedad cuenta con una política de la gestión integral de riesgos que promueve una cultura de riesgos en todos sus niveles. La política es liderada por el Directorio y la Alta Gerencia y es transmitida hasta el último colaborador con roles y responsabilidades claramente definidos. Dicha política establece, entre otros, los responsables de la gestión de riesgos y los mecanismos de reporte y seguimiento.

La Gerencia General monitorea periódicamente los riesgos a los que se encuentra expuesta la sociedad y los pone en conocimiento del Directorio o del comité del Directorio que corresponda.

En el caso de grupos económicos, dicha política alcanza a todas las empresas integrantes del grupo y permite una visión global de los riesgos críticos, la que debe ser aprobada por cada sociedad.

La sociedad promueve que su sistema de gestión de riesgos se articule con el sistema de control interno, auditoría interna, cumplimiento normativo y demás funciones de aseguramiento.

Principio 34: Código de ética y conflictos de interés

La sociedad cuenta con un código de ética que hace público y que es exigible a sus directores, Alta Gerencia y demás colaboradores, el cual comprende criterios éticos y de responsabilidad profesional, incluyendo el manejo de potenciales casos de conflictos de interés, prevención de corrupción, fraude, soborno, uso indebido de información privilegiada y otras conductas contrarias a la integridad empresarial. La sociedad designa a un responsable para el seguimiento del cumplimiento del Código de Ética, quien lleva un registro de los incumplimientos de las disposiciones establecidas en dicho código y responde directamente ante el Gerente General y, de ser el caso, pone en conocimiento del Directorio o del comité del Directorio que corresponda.

Asimismo, la sociedad promueve el conocimiento del Código de Ética y realiza capacitaciones de éste al menos una vez al año, además de adoptar medidas para prevenir, detectar, manejar y revelar los conflictos de interés que puedan presentarse.

Los miembros del Directorio y la Alta Gerencia se encuentran prohibidos de recibir préstamos de la sociedad o de cualquier empresa integrante de su grupo económico, siempre que no se trate de una institución financiera, a menos que cuenten con autorización previa del Directorio.

La sociedad dispone de mecanismos, principalmente electrónicos o digitales, que permiten efectuar denuncias correspondientes a cualquier comportamiento ilegal o contrario a la ética, garantizando la confidencialidad del denunciante, la protección frente a represalias y el tratamiento oportuno e independiente de las denuncias. Cuando las denuncias involucren a la Alta Gerencia o miembros del Directorio, dichas denuncias se presentan directamente al Comité de directorio que corresponda.

El Directorio, o el comité del Directorio que corresponda, supervisa la efectividad de dichos mecanismos y recibe información periódica sobre tendencias, investigaciones, medidas adoptadas y acciones correctivas.

Principio 35: Auditoría interna

La sociedad cuenta con un auditor interno, quien realiza sus labores en forma exclusiva y autónoma; cuenta con experiencia y especialización en los temas bajo su evaluación; y con independencia para el seguimiento y la evaluación de la eficacia del sistema de gestión de riesgos, debiendo observar los principios de diligencia, lealtad y reserva que se exigen al Directorio y la Alta Gerencia.

El auditor interno actúa con enfoque basado en riesgos, tiene acceso a información confiable, clara, veraz, suficiente y oportuna para el cumplimiento de sus funciones y observa estándares profesionales reconocidos. Sus funciones incluyen

la evaluación permanente de que toda la información financiera y de sostenibilidad generada o registrada por la sociedad sea válida y confiable, así como la verificación de que la función de cumplimiento normativo sea ejercida eficazmente. Asimismo, evalúa la eficacia de los controles internos, la gestión de riesgos, los canales de denuncia y los planes de acción derivados de sus recomendaciones.

El auditor interno reporta directamente al Comité de Auditoría sobre sus planes, presupuesto, actividades, avances, resultados obtenidos y acciones tomadas. El auditor interno depende organizativamente del Directorio, por lo que su nombramiento y cese corresponde al Directorio a propuesta del Comité de Auditoría.

Principio 36: Auditores externos

La sociedad mantiene una política de renovación de su auditor independiente o de su sociedad de auditoría. La Junta General de Accionistas, a propuesta del Directorio y con previo pronunciamiento del comité de auditoría, designa a la sociedad de auditoría o al auditor independiente, los que mantienen una clara independencia con la sociedad. La sociedad establece las reglas para asegurar la independencia del Auditor Externo mediante una Política de Designación aprobada por el Directorio, que incluye criterios de selección, evaluación, rotación, incompatibilidades y prestación de servicios distintos a la auditoría.

La auditoría externa financiera realiza evaluaciones sobre la efectividad y operatividad del sistema de control interno, especialmente con el propósito de evaluar el riesgo de que puedan existir errores en la información financiera de la sociedad, sin sustituir la responsabilidad del Directorio y la Alta Gerencia sobre el diseño, implementación y mantenimiento del sistema de control interno.

La sociedad de auditoría rota como máximo cada 10 años y el equipo de trabajo de la sociedad de auditoría rota como máximo cada cinco años. En caso de grupos económicos, es recomendable que el auditor externo sea el mismo para todo el grupo, incluidas las afiliadas del exterior, siempre que ello no comprometa su independencia, objetividad ni calidad de auditoría.

El Directorio, previo informe favorable del Comité de Auditoría, podrá autorizar excepcionalmente la contratación de la sociedad de auditoría o el auditor independiente para la realización de otros servicios diferentes de los de la propia auditoría de cuentas, siempre que dichos servicios no generen conflictos de interés ni comprometan su independencia y objetividad. En ningún caso podrán contratarse servicios que impliquen la revisión de su propio trabajo o funciones de gestión, lo que será informado a la Junta General de Accionistas, incluyendo el porcentaje de la facturación que dichos servicios (individualmente y en conjunto) representan sobre la facturación de la auditoría, a fin de evitar que este tipo de servicios sean prestados por la misma firma, especialmente si existe una oferta suficiente de proveedores con capacidades y calificaciones equivalentes.

El Comité de Auditoría supervisa el trabajo de la sociedad de auditoría o el auditor independiente, así como el cumplimiento de las normas de independencia legal y profesional.

Principio 37: Información y gobierno de datos

La sociedad promueve un sistema de gobierno de datos y de uso responsable de tecnologías digitales, incluyendo la inteligencia artificial, que asegure la integridad, calidad, disponibilidad, seguridad y uso adecuado de la información en la toma de decisiones, incorporando principios de ética, transparencia y responsabilidad, previendo mecanismos de gestión de riesgos asociados a la privacidad, la ciberseguridad y los sesgos algorítmicos, en línea con la creación de valor sostenible en el largo plazo.

El Directorio es responsable de establecer y supervisar las políticas que regulen el manejo de la información y de los datos personales, así como el desarrollo y uso de soluciones digitales e inteligencia artificial, velando por la protección de la privacidad, la ciberseguridad y la mitigación de riesgos relevantes. Asimismo, supervisa que existan responsabilidades claras, controles adecuados y mecanismos de reporte sobre riesgos tecnológicos y de ciberseguridad relevantes.

La sociedad adopta medidas razonables para proteger la información bajo su control, asegurando un uso legítimo y transparente de los datos, y verificando que los terceros con acceso a éstos cuenten con estándares adecuados de protección de datos equivalentes a los de la sociedad. Asimismo, la sociedad informa sobre los procesos de flujo transfronterizo de datos que realice, comprometiéndose a notificar y tomar acciones de mitigación en caso de filtración o fuga de información o datos.

Principio 38: Evaluación periódica del cumplimiento normativo

La sociedad cuenta con mecanismos formales para evaluar periódicamente su nivel de cumplimiento normativo, en concordancia con la legislación que le resulta aplicable y con su sistema de gobierno corporativo, gestión de riesgos y control interno.

Dicha evaluación es realizada por el Comité de Riesgos del Directorio, o el que haga sus veces, por el auditor interno o por un miembro de la Alta Gerencia designado para tal fin, según la estructura de la sociedad, y culmina con un informe puesto en conocimiento del Directorio y puesto a disposición de los accionistas.

El Directorio establece la periodicidad, alcance y seguimiento de la evaluación, promoviendo que se realice al menos una vez al año, identificando cambios regulatorios relevantes y asegurando que los hallazgos identificados den lugar a acciones de remediación y mejora continua, debidamente monitoreadas.

PILAR V:

TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN

Principio 39: Divulgación de información

La sociedad cuenta con una política de divulgación de información para los accionistas, inversionistas, demás grupos de interés y el mercado en general.

La política de divulgación de información define de manera formal, ordenada e integral los lineamientos, que se aplican en el manejo, recopilación, elaboración, clasificación, organización y/o distribución de la información que genera o recibe la sociedad.

La política de divulgación de información es aprobada por el Directorio y abarca toda aquella información que pudiera influir en las decisiones económicas de sus usuarios, tales como los objetivos de la sociedad, la lista de los miembros del Directorio y de la Alta Gerencia, la estructura accionaria, la descripción del grupo económico al que pertenece y los estados financieros, así como el detalle de sus activos, pasivos, estrategia de sostenibilidad, entre otros.

El Directorio vela porque la información divulgada sea confiable, clara, veraz, suficiente y oportuna.

La sociedad cuenta con un responsable o una oficina de relación con inversionistas encargado de atender las solicitudes de información, tanto de los accionistas como del público en general. Del mismo modo, la información que se brinda está sujeta a supervisión por el área pertinente o instancia facultada a este efecto dentro de la sociedad.

Principio 40: Información sobre estructura accionaria y acuerdos entre los accionistas

La sociedad revela su estructura de propiedad, considerando las distintas clases de acciones, sus accionistas de control o relevantes y, de ser el caso, la participación conjunta de un determinado grupo económico.

La sociedad informa de manera completa y oportuna sobre los convenios o pactos entre accionistas, incluyendo casos en los que se podría ejercer un control proporcionalmente superior al que deriva de la participación accionaria, así como aquellos asociados a posibles cambios de las reglas internas o estatutarias de la sociedad.

Principio 41: Estados financieros y memoria anual

La sociedad elabora sus estados financieros observando las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que emita el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board, IASB).

La sociedad asegura que la información financiera refleje adecuadamente los riesgos, estimaciones, supuestos y hechos relevantes que puedan afectar su desempeño, situación financiera y valor de largo plazo, con el fin de facilitar decisiones de inversión más informadas, alinear los flujos financieros con la transición en materia de sostenibilidad y contribuir a una economía resiliente.

El Directorio aprueba una vez al año la memoria anual de la sociedad, la cual está disponible en la página web corporativa, y brinda, entre otros aspectos, opiniones u observaciones sobre el desarrollo de las operaciones de la sociedad y su desempeño financiero, factores de riesgo relevantes, aspectos de sostenibilidad, acontecimientos significativos para la sociedad, relaciones con partes vinculadas, inversionistas y otros grupos de interés y los efectos de las disposiciones o acuerdos de la Junta General de Accionistas y del Directorio.

Principio 42: Informes de gobierno corporativo y sostenibilidad

La sociedad divulga de manera clara, oportuna, coherente y confiable información relevante sobre su desempeño, riesgos y políticas en materia de gobierno corporativo y sostenibilidad, garantizando prácticas responsables que fortalezcan la confianza en los mercados financieros. Dicha información toma como insumo, los procesos internos de monitoreo e indicadores de gobierno corporativo y sostenibilidad y toma en cuenta las principales recomendaciones y planes de desarrollo de la evaluación del Directorio.

Dicha divulgación debe alinearse con estándares, normas y marcos de referencia internacionales reconocidos y pertinentes y presentarse de manera accesible, comparable y consistente con la información financiera y corporativa relevante de la sociedad.

La sociedad divulga los estándares adoptados en materia de gobierno corporativo en un informe anual, de cuyo contenido es responsable el Directorio. En dicho informe, o en un instrumento separado, la sociedad también divulga los estándares adoptados en materia de sostenibilidad. Dichos informes deben estar disponibles en la página web corporativa.

La sociedad promueve la evaluación externa, objetiva e independiente de su información y gestión en sostenibilidad, adoptando progresivamente mecanismos de aseguramiento independiente que fortalezcan la calidad, confiabilidad y comparabilidad de lo reportado. Dichas evaluaciones deben realizarse conforme a estándares internacionales reconocidos de aseguramiento e independencia aplicables a información de sostenibilidad.

La sociedad asegura que la información divulgada en materia de gobierno corporativo y sostenibilidad cuente con controles internos razonables que respalden su calidad, trazabilidad y confiabilidad.

ANEXO A:

PRINCIPIOS COMPLEMENTARIOS PARA EMPRESAS DE PROPIEDAD DEL ESTADO (EPE)

Principio A1: Régimen de transferencia de acciones

El régimen de transferencia de acciones de la EPE se encuentra claramente determinado, incluye el mecanismo de venta de acciones y sus reglas de valorización, y es de conocimiento público. En cualquier proceso de transferencia de acciones, la EPE asegura un proceso y una ejecución transparente de la operación, velando, por igual, por el derecho de todos los accionistas, incluyendo los accionistas minoritarios y no estatales, cuando corresponda.

Cuando la transacción pueda llevar a que el Estado deje de ser propietario de la EPE y/o pierda el control sobre la misma, se da a conocer al mercado información confiable, clara, veraz, suficiente y oportuna sobre los fundamentos e implicancias, así como acerca de las condiciones y características de la operación a realizar, incluyendo sus efectos sobre la estructura de propiedad, los derechos económicos y políticos de los accionistas y la continuidad de los objetivos públicos o comerciales de la EPE, cuando corresponda.

Principio A2: Tratamiento equitativo de accionistas

La EPE cuenta con una política para el tratamiento equitativo de los accionistas, siendo el Directorio el responsable de su aprobación. Asimismo, dicha política, así como su cumplimiento, es informada a la Junta General de Accionistas.

La política para el tratamiento equitativo de los accionistas deberá facilitar la participación de los accionistas del sector privado en las Juntas de Accionistas (de existir), asegurando su derecho a ejercer el voto sin obstáculos, y a acceder a información en igualdad de condiciones que el accionista estatal.

El Estado, en su calidad de accionista, ejerce sus derechos de propiedad conforme a la participación que mantiene y la normativa aplicable, evitando obtener ventajas informativas indebidas o influir en decisiones societarias por canales distintos a los previstos por la ley, el estatuto o los órganos de gobierno de la EPE.

Principio A3: Solución de conflictos

La EPE cuenta con una política general y pública de solución de conflictos, la que aplica con sus diferentes grupos de interés, e incorpora sus mecanismos dentro de los contratos que celebra con terceros cuando la evaluación de su costo-beneficio así lo sugiera. Este principio prevalece sobre cualquier otro principio similar del presente Código.

El Estado, en su calidad de accionista, garantiza una actuación imparcial en el ejercicio de su poder de imperio, en conflictos suscitados entre la EPE y terceros. De igual manera, la EPE mantendrá su neutralidad en caso de conflicto entre los accionistas.

La EPE procura que sus mecanismos de solución de controversias sean accesibles, objetivos, oportunos e imparciales, incluyendo, cuando corresponda, mecanismos judiciales, arbitrales, de mediación u otros mecanismos previstos contractualmente, sin perjuicio de la normativa aplicable.

Principio A4: Elección de directores y miembros de la Alta Gerencia

El proceso de elección de los miembros del Directorio y de la Alta Gerencia es transparente y toma en cuenta criterios de mérito, idoneidad e integridad, para tal efecto se divulgan tanto los perfiles sobre las características o competencias buscadas, así como sobre las reglas y condiciones aplicables para la postulación, evaluación y designación de los referidos miembros. Dicha información será puesta a conocimiento del público de forma oportuna para maximizar su divulgación, preferentemente a través de medios electrónicos o digitales como la página web de la empresa en cuestión.

La EPE procura que la designación de los miembros del Directorio y de la Alta Gerencia se realice por períodos definidos, que su remoción sea motivada y que su renovación sea independiente de ciclos políticos. El Directorio evalúa periódicamente su desempeño individual y colectivo, así como el de sus comités especializados, y promueve planes de sucesión para asegurar la continuidad y sostenibilidad de la gestión empresarial.

Principio A5: Conformación del Directorio

La EPE favorece la integración del Directorio con miembros independientes que provienen del sector privado, no tienen vinculación política con el Gobierno y carecen de relaciones de gestión o propiedad con las diferentes entidades

públicas relacionadas con la EPE. Asimismo, se recomienda la designación escalonada en la conformación de los Directorios como mecanismo de continuidad institucional.

La composición del Directorio responde a criterios de diversidad y experiencia sectorial.

Principio A6: Conflicto de intereses e injerencia política

La EPE adopta medidas para prevenir, detectar, manejar y revelar conflictos de interés que puedan presentarse en sus órganos de dirección y gestión. Los directores y miembros de la Alta Gerencia comunican oportunamente al Directorio, la Junta General de Accionistas, o el Director Ejecutivo del FONAFE, de ser el caso, sobre las situaciones de potencial conflicto, y se abstienen de votar o participar en cuestiones que podrían significarle un conflicto de interés.

La EPE establece mecanismos para detectar, prevenir y mitigar la interferencia política en el desarrollo de sus actividades, garantizando la separación clara entre la función de propiedad del Estado, las funciones regulatorias y de supervisión, y la formulación de políticas públicas.

Principio A7: Divulgación de información

En atención a que uno de los principios base de la actividad empresarial del Estado es la transparencia y la divulgación, la EPE incorpora dentro de la información que difunde regularmente, como mínimo los siguientes aspectos:

- Los objetivos que mantiene, diferenciando, cuando corresponda, sus objetivos comerciales, mandatos especiales, obligaciones de servicio público u objetivos de política pública asignados.
- La política de endeudamiento que aplica, de ser el caso.
- Encargos recibidos de su sector, de otra entidad del Estado u operaciones con partes vinculadas, incluyendo, cuando corresponda, su fundamento, alcance, duración, costos estimados y fuente de financiamiento.
- Los principales factores de riesgo que enfrenta, especialmente aquellos asociados a su mandato público, relación con el Estado propietario, sostenibilidad financiera, continuidad operativa y condiciones de mercado.
- Los lineamientos de política corporativa emitidas por la entidad propietaria o accionista estatal que resulten relevantes para comprender el mandato, gobierno y desempeño de la EPE.
- La asistencia financiera directa o indirecta recibida del Estado, incluyendo subsidios, aportes de capital, garantías, transferencias, préstamos, beneficios, compensaciones por obligaciones de servicio público u otros mecanismos equivalentes, así como su impacto financiero, cuando corresponda.
- Los acuerdos de desempeño, indicadores clave de gestión y metas estratégicas acordadas entre el Estado propietario y la EPE.
- La información relevante en materia de sostenibilidad, integridad empresarial y gobierno corporativo, conforme a los pilares correspondientes del presente Código y alineado con los objetivos de desarrollo sostenible del país.

Principio A8: Protección de la libre competencia y no injerencia estatal

La EPE desarrolla sus actividades empresariales en condiciones de libre competencia y neutralidad frente a empresas privadas. La EPE no debe ser utilizada para otorgar subsidios cruzados, ventajas comerciales, apoyos financieros o beneficios en especie a otras empresas o actividades, salvo que dichos apoyos estén expresamente definidos, sean compatibles con la normativa aplicable, cuenten con financiamiento transparente y no generen distorsiones indebidas en la competencia.

Cuando la EPE participe en actividades económicas en el mercado, sus relaciones comerciales, financieras, contractuales y de contratación se basan en criterios objetivos, transparentes y consistentes con condiciones de mercado, salvo en aquello estrictamente necesario para el cumplimiento de mandatos públicos u obligaciones de servicios públicos debidamente definidos y financiados.

Principio A9: Gestión eficiente

Las EPE tienen como fin último la generación y maximización de valor en favor de la sociedad y los ciudadanos. En este sentido, las EPE gestionan sus recursos de manera eficiente y sostenible, con una conducta empresarial responsable que observe principios de integridad y promueva la lucha contra la corrupción, rindiendo cuentas oportunamente sobre los resultados obtenidos, conforme a la legislación aplicable, y procurando un equilibrio adecuado entre la sostenibilidad financiera de largo plazo, la creación de valor económico y el cumplimiento eficiente y transparente de los objetivos que les hayan sido asignados por el Estado.

Principio A10: Acuerdos de desempeño y rendición de cuentas

La EPE desarrolla su gestión con base en objetivos estratégicos y metas de desempeño claramente definidos y acordados con el Estado propietario. El cumplimiento de dichos objetivos es monitoreado periódicamente mediante indicadores verificables de desempeño financiero, operativo, ambiental y social, cuyos resultados son divulgados públicamente para fortalecer la rendición de cuentas.

ANEXO B:

PRINCIPIOS COMPLEMENTARIOS PARA EMPRESAS FAMILIARES

Principio B1: Protocolo familiar

El protocolo familiar o instrumento similar implementado al efecto puede recoger la visión, misión, valores y principios compartidos de la familia respecto de la empresa, así como las reglas que ordenan la relación entre la familia, los accionistas, el Directorio y la Alta Gerencia.

En aspectos de propiedad, el protocolo familiar o instrumento similar señala, entre otros aspectos, las políticas de participación accionaria para los miembros de la familia; las políticas de inversión y distribución de utilidades entre los miembros de la familia; así como las reglas aplicables a la transferencia de acciones, incluyendo mecanismos de liquidez o salida para los accionistas familiares, reglas de valorización, derecho de preferencia u otros mecanismos aplicables, de acuerdo con la ley y los estatutos de la sociedad.

El protocolo familiar o instrumento similar establece los mecanismos de resolución de controversias que aplicarán cuando se trate de intereses relacionados con la empresa, incluyendo reglas para prevenir, gestionar y resolver conflictos entre intereses familiares, patrimoniales y empresariales.

El protocolo familiar o instrumento similar establece el período en que es revisado para adaptarlo a las necesidades y cambios de la familia y la empresa, así como a la evolución de la propiedad, la participación de nuevas generaciones y el ingreso de accionistas o inversionistas no familiares, cuando corresponda.

Principio B2: Asamblea Familiar

Las familias empresarias, atendiendo a su grado de madurez, cuentan con una Asamblea Familiar, cuya función principal es la de orientar y conciliar las posiciones de los miembros de la familia relacionadas con la propiedad o gestión de la empresa, así como informar los avances de la gestión de los negocios familiares y promover el conocimiento y transmisión de los valores familiares entre generaciones, estableciendo políticas para preservar los intereses comunes a largo plazo y fortalecer el compromiso de las generaciones actuales y futuras con la visión, misión y continuidad de la empresa familiar.

La Asamblea Familiar sesiona al menos una vez al año para informar, analizar y deliberar acerca de los principales aspectos que les sean de interés común asociados al desempeño y perspectivas de la empresa, así como para conocer o tomar decisiones relacionadas con el protocolo familiar (o instrumento similar) y sus distintos componentes, sin sustituir las competencias de la Junta General de Accionistas, el Directorio o la Alta Gerencia de la sociedad, promoviendo además la educación de los familiares sobre sus derechos, deberes y responsabilidades como propietarios.

Todos los integrantes de la Asamblea Familiar tienen los mismos derechos y un solo voto, sin importar su participación accionaria dentro de la empresa o su vínculo familiar. En los casos que se consideren condiciones especiales para ser miembro de la Asamblea Familiar, aquellas se incorporan en el protocolo familiar o instrumento similar desarrollado al efecto.

Principio B3: Consejo Familiar

Las familias empresarias, atendiendo a su grado de madurez, cuentan con un Consejo Familiar, órgano encargado de ser el nexo principal entre la familia y el Directorio y la Alta Gerencia de la empresa. Como tal, se aboca principalmente a coordinar la ejecución de los acuerdos adoptados por la familia respecto de la empresa; participar en la elección de los miembros de la familia que serán propuestos en los procesos de selección de la compañía para asumir responsabilidades directivas o gerenciales en la empresa; resolver los posibles conflictos que surjan; y, en particular, suscribir y efectuar un seguimiento de la aplicación del protocolo familiar, o instrumento similar desarrollado al efecto, propiciando su conocimiento y divulgación. Además, orienta y asesora a la Asamblea Familiar, así como puede servir como órgano consultivo del Directorio, sin interferir en las funciones legales y fiduciarias de los órganos societarios, ni en la gestión ordinaria de la empresa.

El Consejo es elegido por la Asamblea Familiar y está conformado por miembros de la familia o por sus representantes. Su conformación y estructura está sujeta a reglas bien definidas, conforme con lo dispuesto en el protocolo familiar o instrumento similar desarrollado al efecto. Sesiona con debida frecuencia durante cada ejercicio anual y procura representar de manera equilibrada a las distintas ramas, generaciones o grupos relevantes de la familia, según corresponda **, favoreciendo una participación inclusiva y una adecuada representación de los distintos intereses familiares**.

El Consejo Familiar puede contar con reglas sobre composición, duración de mandatos, criterios de elegibilidad, presidencia, secretaría, actas y mecanismos de reporte a la Asamblea Familiar, de acuerdo con el tamaño y complejidad de la familia empresaria.

El Consejo puede requerir la opinión de terceros imparciales en aquellos asuntos que estime relevantes.

Principio B4: Independencia y profesionalización de los órganos de gobierno

Las familias empresarias procuran desarrollar espacios independientes para atender los temas familiares y empresariales. En atención a ello, como parte del proceso de profesionalización, el Directorio y la Alta Gerencia de las sociedades familiares transitan hacia la incorporación de miembros independientes respecto de la propia familia, y promueven la participación de asesores externos independientes cuando ello contribuya a fortalecer los procesos de toma de decisiones y gobierno.

Las sociedades familiares, de manera progresiva y de acuerdo con sus posibilidades, madurez, tamaño y estructura, procuran que al menos un tercio de su Directorio esté conformado por directores independientes o, cuando ello no sea viable por su etapa de desarrollo, contar con asesores externos o un consejo consultivo que aporte criterio independiente en materias estratégicas, de sucesión, control y gobierno corporativo, como etapa de transición hacia estructuras de gobierno más institucionalizadas.

Principio B5: Dirección, gestión y trabajo en la empresa

El protocolo familiar o instrumento similar desarrollado al efecto señala, cuando menos, las políticas de participación y las limitaciones a observar por los miembros de la familia en la dirección y gestión de la empresa. En particular, establece los criterios para propiciar el tratamiento equitativo entre los miembros de la familia y aquellos que no pertenecen a la familia, en cuanto desempeñen funciones de Directorio, de Alta Gerencia o de administración en general.

Asimismo, el citado protocolo familiar establece criterios y condiciones claras para el acceso y promoción de miembros de la familia en puestos de trabajo dentro de la empresa. La empresa brinda preferencia a la selección de directivos y funcionarios en función de competencias, sin ser relevante para ello su condición de ser miembro de la familia, evitando prácticas de nepotismo que puedan afectar la meritocracia, la retención de talento o la creación de valor de largo plazo, pudiendo establecer requisitos mínimos de educación, experiencia profesional previa fuera de la empresa familiar y evaluaciones objetivas de desempeño.

Dichos criterios pueden considerar requisitos de formación, experiencia previa, procesos de selección, evaluación de desempeño, líneas de reporte, reglas de supervisión entre familiares y condiciones de salida, procurando que los miembros de la familia sean tratados bajo estándares equivalentes a los aplicables a trabajadores o ejecutivos no familiares.

La remuneración y beneficios de los miembros de la familia que trabajen en la sociedad deben responder al cargo, responsabilidades, competencias y desempeño, y no a su condición de accionistas o miembros de la familia.

Del mismo modo, el protocolo familiar o instrumento similar implementado al efecto, establece las condiciones y características para presentar candidatos como parte del plan de sucesión en el Directorio y la Alta Gerencia de los miembros de la Familia, incluyendo criterios de preparación, experiencia, evaluación y transición ordenada de funciones, así como mecanismos de identificación y desarrollo temprano de potenciales sucesores.

B6: Relaciones y operaciones entre la empresa y miembros de la familia o personas afines (nuevo principio)

El protocolo familiar o instrumento similar implementado al efecto regula las condiciones bajo las cuales los miembros de la familia, sus cónyuges, convivientes y parientes consanguíneos o por afinidad participan como empleados, contratistas, proveedores, clientes u otra contraparte de la empresa.

Dichas relaciones deben sujetarse a criterios objetivos, transparentes y consistentes con las políticas de conflictos de interés y operaciones con partes vinculadas de la sociedad, procurando que se realicen en condiciones equivalentes a las aplicables a terceros independientes.

El protocolo familiar o instrumento similar define, además, los mecanismos por los cuales el Consejo Familiar es informado regularmente sobre las operaciones o transacciones relevantes que realicen los miembros de la familia o personas afines con la empresa, en atención a su naturaleza, recurrencia o materialidad.

Asimismo, establece, cuando corresponda, las reglas para el conocimiento previo u opinión no vinculante del Consejo Familiar, así como la forma y oportunidad en que dichas operaciones serán comunicadas a los miembros de la familia y a los accionistas que no pertenecen a la familia a través de la Asamblea Familiar.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de las aprobaciones, abstenciones, revelaciones y demás procedimientos que correspondan conforme a la ley, los estatutos y las políticas de conflictos de interés y operaciones con partes vinculadas de la sociedad.

Principio B7: Canales de comunicación con la familia

El Consejo Familiar determina, de acuerdo con lo que se señale en el protocolo familiar o instrumento similar implementado al efecto, los canales de comunicación necesarios para mantener informados a los miembros de la familia sobre el negocio, la estrategia, los desafíos y la dirección general de la empresa familiar, promoviendo que aquellos que no participan en la gestión reciban información confiable, clara, veraz, suficiente y oportuna para comprender su condición de propietarios responsables.

Los canales de comunicación serán preferentemente electrónicos o digitales y de fácil acceso, especialmente para los familiares que se encuentren en el extranjero, cuidando la confidencialidad de la información de la sociedad y el trato equitativo de los accionistas familiares y no familiares.

ANEXO C:

PRINCIPIOS COMPLEMENTARIOS PARA GRUPOS ECONÓMICOS

Principio C1: Estructura corporativa del grupo

El grupo establece una estructura organizacional clara, la cual teniendo en cuenta sus características propias, fomenta la generación de sinergias, una eficiente administración conjunta, distribución de responsabilidades y la efectiva supervisión y control de las empresas integrantes del grupo, reconociendo y respetando la independencia jurídica y operativa de cada sociedad que lo conforma.

La estructura corporativa del grupo define claramente las competencias, responsabilidades y líneas de reporte entre la matriz y las empresas integrantes del grupo, así como los mecanismos de coordinación, supervisión y rendición de cuentas aplicables a cada nivel de gobierno.

El grupo mantiene una estructura de propiedad y control transparente, identificando las relaciones de control, las participaciones significativas, las sociedades subordinadas, afiliadas y demás entidades relevantes dentro de la estructura corporativa, de manera que los inversionistas y demás grupos de interés puedan comprender la organización y el funcionamiento del grupo.

La matriz establece lineamientos corporativos comunes para las empresas integrantes del grupo en materias tales como gobierno corporativo, gestión de riesgos, control interno, cumplimiento, ética y sostenibilidad, preservando la capacidad de cada sociedad para atender sus circunstancias particulares y cumplir con sus obligaciones fiduciarias y legales.

Principio C2: Funciones de los Directorios

El grupo, de acuerdo con las características de su estructura, establece un tratamiento diferenciado entre el Directorio de la matriz y el de las empresas integrantes del grupo, en lo relativo a sus funciones y ejercicio.

El Directorio de la matriz establece la cultura, estrategias, metas corporativas y necesidades comunes de las empresas que conforman el grupo, y lo transmite a cada una de ellas, sin sustituir las responsabilidades que corresponden a los órganos de gobierno de cada sociedad conforme a la legislación aplicable y sus estatutos.

El Directorio de la matriz supervisa, con una visión consolidada, los riesgos, controles, asuntos de cumplimiento y aspectos materiales de sostenibilidad que puedan afectar al grupo en su conjunto, sin perjuicio de las responsabilidades propias de los Directorios de las empresas integrantes.

El grupo procura que los Directorios de las empresas integrantes del grupo cuenten con miembros competentes y suficientes para desarrollar sus operaciones de manera autónoma, y garantizar una estructura de control eficiente.

Los Directorios de las empresas integrantes del grupo velan por el interés social de la respectiva sociedad y el trato equitativo a todos sus accionistas, incluyendo los accionistas minoritarios, aun cuando existan sociedades controladoras dentro de la estructura del grupo.

El grupo no considera directores independientes de una de las empresas integrantes del grupo, a aquellas personas que ocupen puestos de dirección o gerencia de otras entidades afines, o de la matriz.

Los Directorios de la matriz y de las empresas integrantes del grupo procuran identificar, gestionar y divulgar adecuadamente los conflictos de interés derivados de las relaciones intragrupo, incluyendo aquellos asociados a operaciones con partes vinculadas, conforme a la legislación aplicable y a las políticas internas correspondientes.

Principio C3: Comités con alcance de grupo

El Directorio del grupo puede decidir conformar comités con alcance de grupo. Dichos comités coordinan y trabajan en conjunto con los comités especiales en dicha materia, o con el pleno del Directorio o Alta Gerencia de las empresas integrantes del grupo, para la adopción de políticas corporativas.

Las empresas integrantes del grupo evalúan e implementan, según corresponda, las políticas, lineamientos o recomendaciones de los comités con alcance de grupo, conforme a sus estatutos y la legislación aplicable.

Los comités con alcance de grupo pueden apoyar al Directorio de la matriz en la supervisión consolidada de materias tales como riesgos, auditoría, cumplimiento, sostenibilidad, gobierno corporativo, tecnología, ciberseguridad y operaciones con partes vinculadas, según corresponda.

Cuando existan operaciones relevantes entre empresas integrantes del grupo o con otras partes vinculadas, el grupo procura contar con mecanismos de análisis, revisión y monitoreo que permitan verificar que dichas operaciones se realizan en condiciones transparentes, objetivas y alineadas con el interés de las sociedades involucradas.

En todo lo que resulte aplicable, la conformación de los comités con alcance de grupo se rige por lo establecido en el Principio 23.

Principio C4: Divulgación de información consolidada

El grupo establece una política de divulgación de información integral y consolidada, tanto financiera como no financiera, que permita a los accionistas, inversionistas, demás grupos de interés y el mercado en general, informarse respecto a la realidad, organización, complejidad, actividad, tamaño y modelo de gobierno del grupo empresarial.

La divulgación de información del grupo incluye, en la medida aplicable, información sobre la estructura de propiedad y control, principales sociedades integrantes, relaciones relevantes, los beneficiarios finales relevantes, los principales riesgos del grupo, su estructura de gobierno y los mecanismos de supervisión y control existentes.

El grupo divulga información confiable, clara, veraz, suficiente y oportuna de las operaciones significativas realizadas entre empresas integrantes del grupo o con otras partes vinculadas, de conformidad con la legislación aplicable y las políticas internas correspondientes.

Asimismo, el grupo procura que la información consolidada sobre sostenibilidad, riesgos materiales y demás asuntos relevantes permita comprender el desempeño y la creación de valor de largo plazo del grupo empresarial, sin duplicar los reportes exigibles a cada sociedad integrante.

En todo lo que resulte aplicable, la divulgación de información del grupo se rige por lo establecido en el Pilar V.

ANEXO D:

PRINCIPIOS COMPLEMENTARIOS PARA STARTUPS

Principio D1: Enfoque progresivo

Las startups adoptan los principios de este Código, de manera progresiva, de acuerdo con la madurez del negocio, rotación de capital, ingreso de nuevos inversionistas y la intención de acceso futuro al mercado de capitales u otras fuentes externas de financiamiento considerando su etapa de desarrollo, complejidad operativa, estructura de propiedad, número de accionistas y disponibilidad de recursos.

La implementación progresiva prioriza, en una etapa inicial, la formalización societaria, la identificación de funciones clave, la asignación clara de responsabilidades, la documentación de decisiones relevantes, la preparación de información financiera básica y la adopción de controles mínimos proporcionales al modelo de negocio.

Principio D2: Pactos de Fundadores

Los fundadores regulan, mediante un pacto de accionistas o instrumento similar, las responsabilidades asumidas por cada uno respecto a la marcha del negocio, los mecanismos de toma de decisiones y sus derechos y obligaciones frente a terceros.

El pacto de accionistas establece los mecanismos de contribución de cada fundador, para activos tangibles e intangibles, el régimen de retribuciones de los fundadores, directores y miembros de la Alta Gerencia (según corresponda), el reparto de dividendos (si los hubiera), así como el régimen de transferencia de acciones

Adicionalmente, el pacto de accionistas establece los lineamientos para el ingreso de inversionistas, pactos de permanencia (lock-up) y acuerdos de salida, tales como pactos de acompañamiento o derechos similares, según corresponda, así como reglas sobre vesting, transferencia de acciones, propiedad intelectual, no competencia, confidencialidad, resolución de controversias y mecanismos de prevención de dilución injustificada, cuando resulten aplicables.

El pacto de accionistas es puesto a disposición de los inversionistas de manera previa a cada ronda de inversión, y es revisado de manera periódica o ante hitos relevantes, tales como nuevas rondas de financiamiento, cambios en el control, ingreso de inversionistas estratégicos o modificaciones significativas del modelo de negocio.

Principio D3: Información y rendición de cuentas a stakeholders estratégicos

La startup, a través de su política de información, determina los medios por los cuales proporciona información confiable, clara, veraz, suficiente y oportuna a sus accionistas, inversionistas y demás grupos de interés, respecto, cuando menos, a los avances relevantes, obtención de fuentes de financiamiento, métricas operativas y hechos de importancia en el desarrollo del negocio, incluyendo, según corresponda, información financiera básica, uso de fondos, evolución del cap table, principales riesgos y cumplimiento de hitos acordados con inversionistas.

La información es proporcionada por medios idóneos, los cuales serán preferentemente electrónicos o digitales y de fácil acceso, especialmente para aquellos accionistas o inversionistas que se encuentren en el extranjero.

La startup cuenta con mecanismos que garantizan la entrega de información confiable, clara, veraz, suficiente y oportuna a inversionistas que demuestren interés en invertir, manteniendo la confidencialidad y seguridad de la información relevante al desarrollo del negocio pudiendo utilizar repositorios seguros de información o data rooms proporcionales al tamaño de la operación y etapa de financiamiento.

Principio D4: Protección de los Inversionistas

La startup cuenta con mecanismos para garantizar el tratamiento equitativo de sus accionistas, tanto fundadores como no fundadores. Dichos mecanismos deben facilitar la participación de los accionistas no fundadores en las Juntas Generales de Accionistas, asegurando su derecho de ejercer el voto sin obstáculos, a recibir información en igualdad de condiciones, a recibir las utilidades y a fiscalizar la labor de los fundadores y los órganos de administración, conforme a los mecanismos establecidos en el estatuto y la ley.

La startup procura que los derechos económicos y políticos de los accionistas, inversionistas y titulares de instrumentos convertibles estén claramente documentados, incluyendo reglas sobre preferencias de liquidación, conversión, derechos de información, derechos de acompañamiento, restricciones de transferencia, antidilución y participación en futuras rondas, cuando correspondan.

Los planes de opciones sobre acciones, participación de trabajadores en el capital u otros mecanismos de incentivos patrimoniales deben contar con reglas claras de aprobación, asignación, ejercicio, vesting, tratamiento contable e información a los accionistas, conforme a la normativa aplicable.

Principio D5: Análisis de riesgos de fuente de financiamiento

La startup desarrolla oportunamente los mecanismos destinados a realizar las evaluaciones de riesgos respecto a las fuentes de financiamiento disponibles, así como a las condiciones de acceso a dichos fondos, los mecanismos de garantía y repago, entre otros, considerando los impactos sobre control, dilución, endeudamiento, liquidez, continuidad operativa y cumplimiento de obligaciones frente a inversionistas o acreedores.

En este sentido, la startup promueve mecanismos de contratación bajo estándares éticos y de cumplimiento normativo, especialmente en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y establece políticas claras de conocimiento de clientes, inversionistas y demás grupos de interés, aplicando en lo posible las disposiciones contempladas en el Pilar IV.

La startup procura documentar los principales supuestos financieros y operativos asociados al financiamiento obtenido, así como el destino de los fondos y los hitos de ejecución relevantes, de manera proporcional a su etapa de desarrollo y a los compromisos asumidos.

Principio D6: Institucionalidad

La startup se constituye como persona jurídica, bajo alguno de los vehículos reconocidos en la ley, con anterioridad a iniciar sus operaciones en tanto sea posible, pero siempre antes de recibir financiamiento externo.

La startup procura mantener actualizados sus documentos societarios, matrícula de acciones, acuerdos de accionistas, poderes, titularidad de propiedad intelectual, contratos relevantes y demás registros corporativos necesarios para operar, recibir inversión y rendir cuentas de manera ordenada.

Asimismo, define funciones mínimas de gobierno y gestión, incluyendo responsables de finanzas, cumplimiento, tecnología, protección de datos, propiedad intelectual y relación con inversionistas, según corresponda a su modelo de negocio y etapa de desarrollo.

Asimismo, los fundadores asumen la obligación de transferir a favor de la startup, los activos tangibles e intangibles directamente relacionados con la idea de negocio o que permiten la generación del negocio en desarrollo. Esto no será aplicable a aquellos activos que sean de propiedad de los fundadores antes de la creación de la startup y siempre y cuando el detalle de dichos activos haya sido puesto a disposición de potenciales inversionistas.

La startup lleva una contabilidad ordenada, siguiendo lo establecido en el Principio 41.